

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN,
REPRESENTADO POR SU ALCALDE, HON.
MIGUEL ROMERO LUGO
Demandante

vs

ZACHARY LAKIN GIOCOMO, AGRIMENSOR
DANIEL GÓMEZ MARRERO Y OTROS
Demandado

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE: Ley para la Reforma del Proceso
de Permiso (Ley Núm. 161-2009)

MINUTA

Al **Juicio en su Fondo**, comparece la **Lcda. Dionangelis Santos Rivera y el Lcdo. Simone Cataldi Malpica** en representación de *la parte demandante*. Comparece *el demandado*, el Sr. Zachary Lakin Giocomo, representado por la **Lcda. María E. Martínez Aviles**. Comparece *el codemandado*, el agrimensor Daniel Gómez Marrero, representado la **Lcda. Ileana Fontánez Fuentes**. Comparece el Ing. Carlos Oquendo Rodríguez, representado por el **Lcdo. Félix Caratini Alvarado (RUA 7126)**.

Se encuentran presentes en sala la Lcda. Gladys Maldonado, Directora de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan; el Sr. Jabes De La Cruz Oller, Inspector de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan; el Sr. Alejandro Cuadrado Rosario, Coordinador de Edificabilidad de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan y el Sr. Joaquín Font Alvelo, interprete del Sr. Zachary Lakin Giocomo.

El Tribunal hace constar que se encuentra participando de la vista, el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Olvin A. Laureano Santana, del Programa de Tutoría Jurídica.

Iniciados los procedimientos, el Tribunal hace constar que están pendientes de resolver las mociones dispositivas. Expresa que tuvo la oportunidad de leer ambas solicitudes de desestimación, basadas en el hecho de que en OGPe se presentó una querella, la cual se resolvió en contra de la parte querellante en ese caso y que esté tribunal carece de jurisdicción en este asunto. Informa que escuchará la argumentación de las partes, con relación a las mociones dispositivas, para determinar si deberá continuar con la vista en su fondo.

La licenciada Fontánez Fuentes expresa que su solicitud de desestimación tiene varios planteamientos. Entre ellos el hecho de la falta de jurisdicción sobre la materia, el asunto de cosa juzgada y ataque colateral. Cuando se examina uno de los escritos presentados, la solicitud de revisión administrativa, sometida ante la División de Revisiones, contiene las mismas alegaciones de está demanda. Su planteamiento es que de acuerdo con la jurisprudencia y con la Ley de Permisos, existe una forma de

impugnar la determinación de la OGPe, la Oficina de Permisos o de un Profesional Autorizado: (1) solicitud de revisión ante la División de Revisiones Administrativas, (2) querella frente a la Junta de Planificación y (3) solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En este caso el foro que escogió el Municipio fue cuestionar la decisión ante la División de Revisiones Administrativas.

A su vez, la licenciada Fontánez Fuentes expresa que el 14.1 establece que cuando hay una querella sometida ante la Junta de Planificación y se somete un procedimiento ante el tribunal, la Junta de Planificación pierde jurisdicción y es el tribunal el que tiene la jurisdicción. Manifiesta que el trámite elegido por el Municipio para este caso fue acudir a la División de Revisiones de la OGPe a cuestionar, impugnar y solicitar la revisión de los permisos que otorgó el Sr. Daniel Gómez Marrero. La determinación tomada por la División de Revisiones de la OGPe debió ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones. Hace constar que la querella ante la OGPe fue desestimada por la querellante no cumplir con unos requisitos en el proceso de radicación y notificación a las partes recurridas. Informa que la Ley 161 no provee para venir a cuestionar ante el tribunal la decisión que se perdió en el trámite administrativo, lo que la parte demandante pretende con este caso, ya que el remedio solicitado es el mismo.

Por su parte, la licenciada Martínez Aviles hace constar que en este caso existe un permiso, el cual es final y firme. Hubo un proceso de revisión administrativa, en donde las argumentaciones de ese proceso administrativo y este caso son idénticas. Aclara que la supuesta información falta o incorrecta no es atribuible a su representado. Manifiesta que, si se están cuestionando las acciones del Profesional Autorizado, el foro es claro y la regla 2.3B de la Ley de Permiso establece que no se ataca colateralmente el permiso, final y firme, sino, ir ante la Junta de Planificación con una queja para resolver cuestiones disciplinarias. En el artículo 14.11 establece que no se puede utilizar el proceso ante la Junta de Planificación ni los procesos ante este tribunal, como ataques colaterales a permisos finales. Hace constar que a esta fecha el expediente está completo, correcto y cuenta con un permiso que es final y firme con el que se construyeron las obras. Informa que bajo la regla 10.2.1 y la 10.2.5 este tribunal carece de jurisdicción para atener la controversia nuevamente.

La licenciada Santos Rivera expresa que su posición es que la desestimación parte de una premisa incorrecta. Hace constar que este tribunal tiene jurisdicción original y conforme a la Ley 161-2009 de Permiso. Manifiesta que los remedios que puede proveer la Junta de Revisiones Administrativas de OGPe y este tribunal son totalmente distintos. La Junta de Revisiones Administrativas solo puede determinar: (1) permiso correcto, (2) permiso incorrecto o (3) revocarlo; de no estar conforme se recurre ante el Tribunal de Apelaciones. La Ley 161 brinda jurisdicción a este tribunal para: (1) paralizar obras, (2) revocar, (3) detener obras que excedan los permisos, (4)

ordenar demolición, entre otros. No se puede perder de perspectiva lo que establece el Reglamento Conjunto, lo que establece la Resolución de Revisión Administrativa en su artículo 11.1.22 con relación a los documentos que deben acompañar la solicitud de revisión administrativa. Informa que en este caso se expidió un permiso por un Profesional Autorizado cuando no es de carácter ministerial y existen omisiones en los documentos, donde el expediente guarda silencio en cosas críticas, por lo que no podía ser expedido. Expresa que el artículo 14.1 brinda jurisdicción a este tribunal para atender este tipo de controversia.

Escuchada la argumentación de las partes, el Tribunal determina lo siguiente:

- Concede **término de cinco (5) días a la parte demandante** para presentar su oposición a la solicitud de desestimación.
- Presentada la oposición de la parte demandante, **los demandados tendrán término de 24 horas** para presentar su réplica.
- Presentados los escritos de las partes el caso quedará sometido para determinación en cuanto a las solicitudes de desestimación.
- De declara no ha lugar las solicitudes de desestimación señalará la vista en sus méritos.
- Caso fuera de calendario en espera de los escritos de las partes.

NOTA: La vista comenzó a las 2:04 p.m. y finalizó a las 2:43 p.m. Los procedimientos fueron grabados a través de la plataforma DCR.

Nombre Juez: ANTHONY CUEVAS RAMOS

OPFTR: LIZ MARIE RIVERA DÍAZ
Nombre: Secretario (a) Servicios a Sala o Secretario (a)
Auxiliar del Tribunal (Operador de Sistema de Grabación)

Fecha Transcrita: 17 DE MARZO DE 2026

OAT-838 Minutas Civil (Tribunal de Primera Instancia)
(Rev. Febrero/2008)

Nombre Alguacil: LUIS D. VÁZQUEZ BÁEZ

Certifico : GRISELDA RODRÍGUEZ COLLADO
Secretaria Regional

Por : f/LIZ MARIE RIVERA DIAZ
Secretaria de Servicios a Sala

Fecha : 16 DE MARZO DE 2026